

1526331-76.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM SANTOS FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

WILLIAM SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526331-76.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526331-76.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM SANTOS FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

WILLIAM SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 01 de novembro de 2019, na Rua 21 de Abril, nº 545, bairro Brás, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, 176 (cento e setenta e seis) invólucros plásticos contendo cocaína, 179 (cento e setenta e nove) pedras de crack e 44 (quarenta e quatro) trouxinhas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais) em espécie.

Consta da denúncia que segundo apurado, policiais militares patrulhavam pela região quando avistaram o denunciado sentado de costas para uma viela, com a cabeça abaixada, mexendo em uma sacola e não percebeu a aproximação dos milicianos.

Relata a inicial que na busca pessoal, os policiais localizaram 176 invólucros plásticos contendo cocaína, 179 pedras de crack e 44 trouxinhas de maconha, além de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais) em espécie na posse de WILLIAM (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13).

Narra a exordial que o laudo de constatação de fls. 16/20 restou positivo para 96,7 gramas de cocaína sólida particulada, 32,6 gramas de cocaína sólida particulada com grânulos e 71,2 gramas de maconha (tetrahydrocannabinol - THC).

Segundo a acusação, a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, bem como as circunstâncias da prisão e a confissão demonstram que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas.

Ao ser interrogado em solo policial, o acusado confessou a prática delitiva (fl. 07).

Em sede de audiência de custódia aos 02 de novembro de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 37/39).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de novembro de 2019 (fls. 58/59).

O acusado foi citado e intimado junto ao CDP Belém II (fl. 80).

Aos 10 de fevereiro de 2020, a audiência designada não se realizou em virtude da suspensão do expediente forense e, na mesma oportunidade, a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado foi mantida (fls. 92/93).

Igualmente, em 31 de março de 2020, a prisão preventiva foi mantida (fls. 108/109).

Foi apresentada resposta à acusação pela Defesa constituída pelo acusado, oportunidade na qual asseverou a improcedência da acusação, reservou-se o direito de manifestar-se sobre o mérito em alegações finais, bem como protestou pela inocência do acusado (fls. 128/129).

Em 11 de maio de 2020, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado e, em tempo, foi mantida a prisão preventiva em prejuízo do acusado (fl. 130).

Posteriormente, na data de 12 de junho de 2020, a prisão preventiva foi novamente mantida (fls. 145/146).

A audiência designada para o dia 21 de julho de 2020 deixou de ser realizada em razão da ausência do advogado constituído pelo acusado, eis que se encontrava hospitalizado naquela data (fls. 201/202). Na mesma data, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado foi revogada, mediante a observação das medidas cautelares alternativas impostas (fls. 204/205).

Foi expedido alvará de soltura clausulado (fl. 206). Oportunamente, o acusado foi posto em liberdade (fls. 209/210).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de maio de 2022 (fl. 235).

O advogado constituído renunciou ao mandato (fls. 236/237).

O acusado foi intimado a comparecer à audiência supra designada (fl. 248).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, a condenação nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação (fls. 16/20), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 48/50), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 60/63), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 426.832/2019 (fls. 60/63) revelou resultado positivo para as substâncias cocaína (Item 1), crack (Item 2) e tetrahydrocannabinol, conhecida popularmente como maconha (Item 3).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Roberto A. F. da Silva, policial militar, que narrou que, na data do fato, estava em patrulhamento de rotina e observou o réu sentado na calçada, em frente a um bar, mexendo numa sacola. Aproximou-se e viu as drogas – mais de cem porções – dentro da sacola, todas embaladas para consumo. O réu confessou o tráfico informalmente. Também foi encontrado dinheiro na posse do réu, mas quem o localizou foi sua colega. Não conhecia o réu de outras abordagens. Ouvida também em juízo, a testemunha Thais F. de Vargas, policial militar, prestou depoimento similar ao de seu colega, acrescentando que ela localizou o dinheiro – aproximadamente R\$ 2.700,00 – no bolso do réu.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, aduziu que estava no local do fato com as drogas, para fins de traficância. Apenas ressaltou que o valor encontrado correspondia a R\$ 1.500,00.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.”

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Elucidativo ainda o seguinte julgado:

“Ementa: Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Acusado surpreendido pela polícia na posse de 36,2 gramas de maconha, embalada individualmente, além de uma arma de fogo com numeração raspada, em sua cintura. Palavras dos policiais coerentes e seguras, com a nota de que pequenas contradições em seus depoimentos não têm o condão de invalidá-los por completo, desde que harmônicos quanto ao principal. Prova hábil à condenação. Negativa do acusado isolada, considerando-se

que a abordagem se deu cerca de três horas após ele ter saído da casa da namorada. Impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes. Quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão a denotar que os entorpecentes se destinavam à venda. Postura de quem se valia da droga para o tráfico. (...)” (Apelação Criminal nº 10910463300. Relator: Pinheiro Franco. Comarca: São Bernardo do Campo. Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 06/12/2007. Data de registro: 19/12/2007). (Grifos nossos) Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos que não sejam em torno do principal não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (200,5g no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em invólucros plásticos, em pedras e em trouxinhas); d) pela apreensão de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Ainda que se considerasse o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como apreendido, a conclusão seria a mesma.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, apesar de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação de pena, não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador. Nesta esteira, extrai-se das Certidões Criminais (fls. 30/34, 75) e da Folha de Antecedentes (fls. 35/36, 56/57, 76/77, 81/83) que o réu possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 1512952-68.2019.8.26.0228, da 32ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 15/08/2019). No entanto, a quantidade de drogas (200,5g), bem como a natureza dos entorpecentes (cocaína, crack e maconha), devem ser levadas em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ, HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ, HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ, HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima) e das atenuantes da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Também em segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato (menoridade relativa), eis que o réu tinha 19 anos completos na data do cometimento do crime de tráfico de drogas (fl. 21), razão pela qual reduzo a pena ao mínimo legal cominado, de 5 (cinco) anos de reclusão e ao

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, registrando-se que as circunstâncias atenuantes não têm o condão de estabelecer a pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que o acusado é reincidente específico, conforme retro mencionado.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico, não se olvidando a natureza e a variedade das drogas que o réu trazia consigo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado WILLIAM SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu respondido a este processo solto, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Determino a destruição das drogas apreendidas, com as cautelas legais.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 2.790,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA